

მნიშვნელოვანი ნაშრომი უპრაპო ქონების ეკონომიკის შესახებ

(რეზიუმე ა. მესხიშვილის წიგნზე „უპრაპო ქონება“)

ალექსანდრე სიჭინავა
სტუ-ს სრული პროფესორი

საგამომცემლო სახლმა „ინოვაციამ“ გამოსცა ან-ზორ მესხიშვილის წიგნი „უპრაპო ქონება“. ავტორი იმ სპეციალისტებს მიეკუთვნება, ვინც კვალიფიციურად ერკვევა უპრაპო ქონების, მიწათსარგებლო-ბის და რეგისტრაციის საკითხებში. იგი არის 77 სამეცნიერო შრომის, 7 წიგნის, არაერთი სტატიისა და პუბლიკაციის ავტორი. სამეცნიერო პრაქტიკუ-ლი ჟურნალ „ბიზნესი და კანონმდებლობის“ მიერ ჩატარებულ ნომინაციაში – „საუკეთესო ექსპერ-ტი“ – ა. მესხიშვილი უპრაპო ქონების საკითხებში საუკეთესო ექსპერტად აღიარეს. იგი არის ეკონომი-კის მეცნიერებათა აკადემიური დოქტორი, ფაზისის აკადემიის აკადემიკოსი და ფლობს სერთიფიკატებს უპრაპო ქონების, თანამედროვე კადასტრისა და რეგ-ისტრაციის საკითხებში.

უპრაპო ქონებასთან კავშირი აქვს ყველას, - ფიზიკურ თუ იურიდიულ, საჯარო თუ კერძო სა-მართლის იურიდიულ პირს, ამიტომ ა. მესხიშვი-ლის წიგნში მნიშვნელოვანი ადგილი ეთმობა ისე-თი საკითხების დეტალურ განხილვას, რომლებიც უკავშირდება ქვეყანაში უპრაპო ქონებაზე (მიწაზე) უფლებების დადგენას და ტრანზაქციებს (უფლებათა გადასვლას). ნათლად არის აღწერილი ქონების, მი-წის ნასყიდობის, მემკვიდრეობის, ჩუქების და სხვა ფორმის დაკანონების პროცედურები.

უპრაპო ქონების (მიწის) უფლებრივი საკითხ-ების დარეგულირება, საკუთრებაში დაკანონება და საჯარო რეესტრში რეგისტრაცია ყოველთვის იყო და დღესაც რჩება პრობლემურ საკითხებად. უკა-ნასკნელ პერიოდში საქართველოს კანონმდებლობაში რეგულაციური ნაბიჯები გადაიდგა მიწაზე და უპ-რაპო ქონებაზე უფლებების დადგენის მიზნით. მი-წაზე გამოცხადდა კერძო საკუთრება, ჩამოყალიბ-და მიწის მესაკუთრეთა ფენა. მიწის მესაკუთრედ გვევლინება როგორც სახელმწიფო, ისე ფიზიკური პირი, ოჯახი (კომლი) და იურიდიული პირი. ისი-ნი უფლებამოსილი არიან ჰქონდეთ მიწა (უპრაპო ქონება) არა მხოლოდ კერძო საკუთრებაში, არამედ იჯარით, უზუფრუქტით, აღნაგობით, ქირავნობით და სხვა. მიწაზე უფლებების გადაცემამ ხელი შეუწყო საქართველოში საბაზრო ეკონომიკის განვითარებას. ამ უფლებების დასარეგულირებლად მიღებულ იქნა

XX

მთელი რიგი კანონები და კანონქვემდებარე ნორ-მატული აქტები, რითაც შეიქმნა უპრაპო ქონების (მიწის) საკუთრებასა და სარგებლობაში გადაცემის-ათვის აუცილებელი სამართლებრივი ბაზა. თუ იმ-ასაც გავითვალისწინებთ, რომ მოქმედ კანონებსა და კანონქვემდებარე ნორმატულ აქტებში ხშირად ხდება ცვლილებები, ა. მესხიშვილის წიგნი ამ მიმართე-ბით საუკეთესო სახელმძღვანელოა ყველა იმათთვის, ვისაც შეხება აქვს უპრაპო ქონებასთან.

წიგნში კვალიფიციურადაა განმარტებული იმ პრობლემათა მოგვარების საკითხები, რომლებსაც მოქალაქეები ხშირად აწყდებიან. განსაკუთრებით ხშირია შემთხვევები, როდესაც ე.წ. იტალიურ ეზოებ-ში მოქალაქე ფლობს საცხოვრებელ ფართს მესა-კუთრესთან დადებული „შინაური ხელშეკრულების“ საფუძველზე ანუ ხელშეკრულება არ არის გაფორმე-ბული ნოტარიუსის წესით. ასეთ შემთხვევაში, თუ მოქალაქე არ დაარეგულირებს ურთიერთობას ბინის მესაკუთრესთან, იგი კარგავს მესაკუთრის უფლებას დაკავებულ ფართზე. აღნიშნულ ნაშრომში მკითხ-ველი ამგვარი შემთხვევის გათვალისწინებით თავი-დან აიცილებს გაუგებრობას. ნაშრომის ამ პუნქტში, ისევე როგორც ყველა საკითხთან დაკავშირებულ ახსნა-განმარტებაში ა. მესხიშვილი საფუძვლიან მაღალპროფესიონალურ დონეზე, განმარტებებს იძლევა მარტივი და ყველასათვის გასაგები ენით. წიგნი განსაკუთრებით საჭიროა იმ სტუდენტებისათ-ვის, რომელთა სასწავლო პროგრამებში გათვალ-ისწინებულია უპრაპო ქონების (მიწის) ეკონომიური და იურიდიული საკითხების შესწავლა. წიგნი ყველა დარგის სპეციალისტებისათვის არის განკუთვნილი.

ზემოთ აღნიშნულ საკითხებთან ერთად წიგნს ერთვის საკანონმდებლო აქტები და ინსტრუქციები, რომლებიც დაკავშირებულია უპრაპო ქონების (მიწის) საკითხებთან. ამის საფუძველზე დაინტერესებული ფიზიკური და იურიდიული პირები მიიღებენ სრულ ინფორმაციას უპრაპო ქონებრივი (მიწის) საკითხებ-ის შესახებ, დაბრკოლებების სამართლებრივად გადა-ლახვის გზების თაობაზე, გაეცნობიან დღესდღეობით მოქმედ ძირითად საკანონმდებლო აქტებს. წიგნში კითხვა პასუხის სახით მოცემულია უპრაპო ქონე-ბასთან დაკავშირებული საკითხები, რომლებიც მო-

ქალაქებს, ფიზიკურ და იურიდიულ პირებს ხშირად აწუხებთ და მოითხოვენ განმარტებას.

წიგნში ცალკე თავად არის განხილული უძრავი ქონების (მიწის) ქონების გადასახადის რაობა, სახეობა, ფიზიკურ პირთა მიერ გადასახდელი გადასახადები, მათი ოდენობა, გადახდის მიზეზი და დანიშნულება, გადახდის ადგილი და დრო, საგადასახადო დეკლარაციის წარდგენის პირობები და წესები, გადასახადის ეკონომიკური საკითხები, გადასახადის გადაუხდელობის შემთხვევაში დაწესებული საურავი და პასუხისმგებლობა. წიგნში აგრეთვე მოცემულია ქალაქ თბილისში და რაიონებში მიწაზე ქონების გადასახადის განაკვეთები.

წიგნი დაინტერესებს და ღიდ სარგებლობას მოუტანს ფიზიკურ და იურიდიულ პირებს, სტუდენტებს, აგრეთვე, რიგით მოქალაქეებს, ეკონომიკური და იურიდიული ცოდნის გარღმავებით დაინტერესებულ მკითხველთა ფართო წრეს.

განსახილველ ნაშრომში ა. მესხიშვილი ეხება უძრავ ქონებასთან და მის დაკანონებასთან დაკავშირებულ ყველა ნიუანსებს, რომლის გათვალისწინებაც დაინტერესებულ პირებს დაიცავს შეცდომისაგან.

ნაშრომს ერთვის ავტორის წინასიტყვაობა, სადაც მოცემულია საქართველოში დამოუკიდებლობის მოპოვების შემდგომ პერიოდში გატარებულის მიწის რეფორმის ისტორია და მისი შედეგები, უძრავი ქონების, სასოფლო და არასასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის, სერვიტუტის, უზურფუქტის, აღნაგობის და სხვა საკითხების განმარტება, რომლებიც დაკავშირებულია უძრავ ქონებასთან.

წიგნი შედგება ხუთი კარისაგან:

1. როგორ ვიყიდოთ მიწის ნაკვეთი;
2. როგორ დავიცვათ კერძო საკუთრება;
3. როგორ შევცვალოთ მიწის დანიშნულება;
4. რა უნდა ვიცოდეთ უძრავი ქონების პრივატიზების შესახებ;
5. რა უნდა ვიცოდეთ უძრავი ქონების გადასახადთან დაკავშირებით და სხვ.
6. თითოეული საკითხი შედგება ცალკე თავებისაგან.

საგანგებოდ გვინდა აგრეთვე აღვნიშნოთ, რომ ა. მესხიშვილის ნაშრომში წარმოდგენილია ყველა საჭირო და საინტერესო საკითხებთან დაკავშირებული კანონი, რომელიც გამოიცა უკანასკნელ პერიოდში საქართველოში.

წიგნში დანართის სახით სხვა კანონებთან და ნორმატიულ აქტებთან ერთად მოცემულია საქართველოს კანონი: „სახელმწიფო ქონების შესახებ“, რომელიც მიღებული იქნა 2010 წლის 21 ივლისს. ამ კანონის მიღების შემდეგ ძალადაკარგულად

გამოცხადდა: საქართველოს 2005 წლის 8 ივლისის კანონი: „სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის პრივატიზების შესახებ“, საქართველოს 1997 წლის 30 მაისის კანონი: „სახელმწიფო ქონების პრივატიზების, ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის ქონების პრივატიზებისა და სარგებლობის უფლებით გადაცემის შესახებ“, საქართველოს 2009 წლის 25 დეკემბრის კანონი: „სახელმწიფოს საკუთრებაში მიქცეული ქონების განკარგვის შესახებ“ და საქართველოს 2009 წლის 3 ნოემბრის კანონი: „სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული ქონების სარგებლობაში გადაცემის შესახებ“. ეს კანონები სტუდენტებსა და დაინტერესებულ პირებს საშუალებას მისცემს გააკეთონ ანალიზი და გამოიტანონ დასკვნები უძრავი ქონების ეკონომიურ და იურიდიულ საკითხებთან დაკავშირებით.

კანონი „სახელმწიფო ქონების შესახებ“ არეგულირებს საქართველოს სახელმწიფო ქონების მართვასთან, განკარგვასთან და სარგებლობაში გადაცემასთან დაკავშირებულ ურთიერთობებს.

ამ კანონის მოქმედება არ ვრცელდება: „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-10¹ მუხლის მე-3 პუნქტის „ე“ ქვეპუნქტის გათვალისწინებულ შემთხვევებზე და სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული, საქართველოს სახელმწიფო ხელისუფლების, აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ან ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოსათვის ან საჯარო სამართლის იურიდიული პირისათვის სარგებლობაში გადაცემული შენობა-ნაგებობების რეკონსტრუქციის, რემონტის, დემონტაჟის ან ლიკვიდაციის შედეგად მიღებული ვარგისი ნაწილებისა და მასალებისა ამ ორგანოს ან საჯარო სამართლის იურიდიული პირის მიერ აღნიშნული შენობა-ნაგებობების რეკონსტრუქციის, რემონტის, დემონტაჟის ან ლიკვიდაციის ხარჯების მთლიანად ან ნაწილობრივ დაფარვის მიზნით გასხვისებაზე ან სხვა ნებისმიერი სახით განკარგვაზე. საქართველოს სახელმწიფო ხელისუფლების, აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ან ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოსათვის ან საჯარო სამართლის იურიდიული პირისათვის სარგებლობაში გადაცემული შენობა-ნაგებობების რეკონსტრუქციის, რემონტის, დემონტაჟის ან ლიკვიდაციის შედეგად მიღებული ვარგისი ნაწილებისა და მასალებისა ამ ორგანოს ან საჯარო სამართლის იურიდიული პირის მიერ აღნიშნული შენობა-ნაგებობების რეკონსტრუქციის, რემონტის, დემონტაჟის ან ლიკვიდაციის ხარჯების მთლიანად

ან ნაწილობრივ დაფარვის მიზნით გასხვისება ან სხვა ნებისმიერი სახით განკარგვა ზორციელდება საქართველოს მთავრობის მიერ დადგენილი წესითა და პირობებით.

წიგნში მოცემულია და განხილულია სახელმწიფო მიწები და ქონება, რომლებიც არ ექვემდებარება პრივატიზირებას. ასევე განხილულია სახელმწიფო ქონების პრივატიზების წესები, ფასები და გადახდის ვადები. ვრცლად განხილულია სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული იჯარით გაცემული და გაუცემელი სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთების პირდაპირი მიყიდვის ფორმით პრივატიზების პირობები და წესები.

ცოდნა აუცილებელია ყველა იმ სტუდენტისათვის, რომლებმაც შეხება აქვთ უძრავ ქონების საკითხების შესწავლასთან. წიგნში, ამ კანონიდან გამომდინარე, განალიზირებულია უძრავი ქონების კონკრეტული საკითხები და კითხვა-პასუხის სახით მოცემულია განმარტებები უძრავი ქონებასთან დაკავშირებით.

ამრიგად მკითხველს აღნიშნული ნაშრომის გულ-

დასმით გაცნობისას არ დასჭირდება მისთვის საჭირო საკითხებთან დაკავშირებული კანონმდებლობების სხვაგან მოძიება: ყველა ეს წიგნში ერთად არის თავმოყრილი ავტორის მიერ.

უნდა აღინიშნოს, რომ ა. მესხიშვილის მიერ წარმოდგენილი ნაშრომი ყველა განხილული საკითხებით დაინტერესებული მოქალაქეებისათვის საჭირო წიგნია. იგი ასევე სასარგებლო იქნება სტუდენტებისათვის, როგორც სახელმძღვანელო, რომელიც მათ დაეხმარება მრავალ საკითხთა გაცნობასა და შესწავლაში.

ცალკე გვინდა შევეხოთ ნაშრომის კიდევ ერთ ღირსებას: ავტორს არ დაუშურებია თავისი ცოდნა და პროფესიონალიზმი, რათა მისი ნაშრომი გასაგები ყოფილიყო ყველა მოქალაქისათვის. მართლაც წიგნში ყველა საკითხი გადმოცემული და გაანალიზებულია მარტივი და გასაგები ფორმით.

ამიტომ მიგვაჩნია, რომ ნაშრომი სამაგიდო წიგნია განხილული საკითხებით დაინტერესებული ყველა პირისათვის.